به . فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط ، حتى يكون القتل عمداً :

١- وجود القصد من القاتل ، وهو إرادة القتل .

٢- أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم .

٣- أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة ، سواء أكانت محددة أم غير محددة .

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمداً .

● **صور القتل العمد :**

١- أن يضربه بمُحَدَّد ، وهو ما يقطع ويدخل في البدن ؛ كالسيف والسكين والرمح وما في معناها .

٢- أن يقتله بمُثَقَّل كبير ، كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها ؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ[١] بين حجرين . فسألوها : من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهودياً ، فأومت برأسها ، فأُخذ اليهودي ، فأقرَّ ، فأمر به رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة .[٢]

٣- أن يمنع خروج نَفَسِه ، كأن يخنقه بحبل ونحوه ، أو يسد فمه ، وأنفه ، حتى يموت .

٤- أن يسقيه سُمًّا لا يعلم به ، أو يطعمه شيئاً قاتلاً ، فيموت به .

٥- أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع ، أو ينعدم فيها الماء .

٦- أن يلقيه في ماء يغرقه ، أو نار تحرقه ، ولا يمكنه التخلص منهما .

٧- أن يحبسه ، ويمنع عنه الطعام والشراب زمناً يموت فيه غالباً ، فيموت بذلك جوعاً أو عطشاً .

٨- أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد ، أو حية قاتلة ، فيموت من ذلك .

٩- أن يتسبب في قتله بما يقتل غالباً ، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنى ، أو ردة ، أو قتل ، فيقتل ، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون : تعمدنا قتله ، فيقتلون به .

---

(١) الرضُّ : الدق والكسر .

(٢) رواه البخاري برقم (٢٤١٣) ، ومسلم برقم (١٦٧٢)-١٧ .